

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1425/2534

ธนาคาร กรุงไทย จำกัด
เรืออากาศเอก หม่อมหลวง โสติพันธ์ ส
วัสดิกุล กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 800, มาตรา 820

ป.วิ.พ. มาตรา 79, มาตรา 306

การที่จำเลยที่ 1 ได้มอบอำนาจให้ ว. ไปดำเนินการควบคุมการขายทอดตลาด
เข้าสู่วราคา คัดค้านราคาและอื่น ๆ จนเสร็จนั้นว. เป็นเพียงตัวแทน จำเลยที่ 1 เป็น
ตัวการ และยังคงมีฐานะเป็นจำเลยที่ 1 อยู่ตามเดิม จำเลยที่ 1 มิได้กลายเป็นผู้ไม่มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับคดีต่อไป อันศาลจะต้องส่งคำคู่ความหรือหมายนัดให้แก่ว. แต่เพียง
ผู้เดียวไม่ และในกรณีเช่นนี้ ก็ไม่จำเป็นต้องส่งคำคู่ความหรือหมายนัดให้ทั้งสองคน
คงเพียงแต่ส่งให้แก่บุคคลหนึ่งคนใดคือจำเลยที่ 1 หรือ ว. ก็ได้ เมื่อปรากฏว่าการส่ง
หมายต่าง ๆ ใช้วิธีประกาศทางหนังสือพิมพ์มาตลอด ตั้งแต่ชั้นพิจารณาและบังคับคดี
การขายทอดตลาดครั้งที่ 1 ถึงครั้งที่ 3 ก็ได้แจ้งให้จำเลยที่ 1 ทราบโดยประกาศทาง
หนังสือพิมพ์จำเลยที่ 1 เองก็ไม่เคยคัดค้านว่าเป็นการส่งไม่ชอบ การส่งหมายให้
จำเลยที่ 1 ครั้งที่ 4 โดยวิธีประกาศทางหนังสือพิมพ์จึงชอบแล้ว.

คดีสืบเนื่องมาจากศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินแก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ย หากไม่ชำระให้ยึดทรัพย์สินที่จำนองออกขายทอดตลาด หากได้เงินสุทธิไม่พอชำระหนี้ให้ยึดทรัพย์สินอื่นของจำเลยทั้งสองออกขายทอดตลาดเอาชำระหนี้แก่โจทก์จนครบ ต่อมาโจทก์ขอบังคับคดีนำยึดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างติดแกวสี่ชั้นของจำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นทรัพย์สินที่จำนองออกขายทอดตลาด บริษัทบางพลัดอะไหล่ยนต์จำกัดเป็นผู้ซื้อได้

จำเลยที่ 1 ยื่นคำร้องว่า การขายทอดตลาดกระทำไปโดยไม่ถูกต้องเพราะไม่ได้แจ้งให้ผู้รับมอบอำนาจจากจำเลยที่ 1 ทราบ การแจ้งวันนัดขายทอดตลาดให้จำเลยที่ 1 ทราบโดยวิธีประกาศทางหนังสือพิมพ์ไม่ชอบขอให้ยกเลิกการขายทอดตลาด

โจทก์และผู้ซื้อทรัพย์สินแถลงคัดค้านว่า ได้มีการแจ้งวันนัดให้ผู้รับมอบอำนาจจากจำเลยที่ 1 ทราบโดยชอบแล้ว ขอให้ยกคำร้อง

ศาลชั้นต้นได้ทำการไต่สวนแล้วมีคำสั่งให้ยกคำร้องของจำเลยที่ 1

จำเลยที่ 1 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 1 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า มีปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยในชั้นนี้ว่า การแจ้งวันนัดขายทอดตลาดครั้งที่ 4 ให้จำเลยที่ 1 ทราบโดยวิธีประกาศทางหนังสือพิมพ์ โดยไม่แจ้งแก่นางวรรณสุภาทราบเป็นการชอบหรือไม่ซึ่งในประการแรกจะต้องพิจารณาว่าการที่จำเลยที่ 1 มอบอำนาจให้นางวรรณสุภาไป ในการขายทอดตลาดครั้งที่ 3 นั้นจะมีผลเพียงใดพิเคราะห์แล้วเห็นว่า การที่จำเลยที่ 1 ได้มอบอำนาจให้นางวรรณสุภาไป

ดำเนินการควบคุมการขายทอดตลาด เข้าสู่วราคา คัดค้านราคาและอื่น ๆจนเสร็จ รวมทั้งเข้าดูแลทรัพย์สิน รักษาทรัพย์สินในครั้งที่ 3 นั้นนางวรรณสุภาเป็นเพียงตัวแทน จำเลยที่ 1 เป็นตัวการและยังคงมีฐานะเป็นจำเลยที่ 1 อยู่ตามเดิม จำเลยที่ 1 มิได้กลายเป็นผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีนี้ต่อไปอันศาลจะต้องส่งคำคู่ความหรือหมายนัดให้แก่ นางวรรณสุภาแต่เพียงผู้เดียวไม่ และในกรณีเช่นนี้ก็ไม่จำเป็นต้องส่งคำคู่ความหรือหมายนัดให้ทั้งสองคน คงเพียงแต่ส่งให้แก่บุคคลหนึ่งคนใดคือจำเลยที่ 1 หรือนางวรรณสุภาก็ได้ ศาลจึงอาจส่งให้จำเลยที่ 1 ผู้เดียวไม่ต้องส่งให้แก่นางวรรณสุภาก็ได้ ส่วนที่ว่าการส่งหมายนัดให้จำเลยที่ 1 ครั้งที่ 4 เป็นการชอบหรือไม่นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าการส่งหมายต่าง ๆ ได้ใช้วิธีประกาศทางหนังสือพิมพ์มาตลอดตั้งแต่ชั้นพิจารณาและชั้นบังคับคดี การขายทอดตลาดครั้งที่ 1 ถึงครั้งที่ 3 ก็ได้แจ้งให้จำเลยที่ 1 ทราบโดยประกาศทางหนังสือพิมพ์ จำเลยที่ 1 เองก็ไม่เคยคัดค้านว่าเป็นการส่งที่ไม่ชอบ การส่งหมายให้จำเลยที่ 1 ครั้งสุดท้ายจึงชอบแล้ว

พิพากษายืน.

(นิเวศน์ คำผอง-ยงยุทธ ธารีสาร-ประจักษ์ พุทธิสมบัติ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ